Міністерство освіти і науки України
Київський національний торговельно-економічний університет

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

(Київ, 19 жовтня 2021 року)

Київ 2021

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено

УДК 339.9 :330.341
Г 54

Глобалізаційні виклики розвитку національних
Г 54 економік : тези доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19 жовтня 2021 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. – 584 с. – Укр. та англ. мовами.

ISBN 978-966-918-019-3
DOI: http://doi.org/10.31617/k.knute.2021-10-19

У збірнику висвітлено актуальні питання захисту національних економічних інтересів, забезпечення стійкості національної економіки до сучасних загроз, розвиток внутрішнього ринку, формування та забезпечення ефективності механізмів і інститутів розвитку національної економіки в умовах глобальних ринкових трансформацій. Значну увагу приділено правовому регулюванню торговельно-економічних відносин, стратегічним векторам розвитку національних економік, питанням формування та реалізації фінансової політики, бюджетно-податкового регулювання, обліку та аудиту в умовах глобалізації економічних відносин. Науковий і практичний інтерес викликають питання розвитку туристичного, готельного та ресторанного бізнесу у постпандемічний період. Узагальнено погляди науковців щодо забезпечення інформаційної безпеки економічних систем, цифрової трасформації малого та середнього бізнесу, європейським цінностям глобального економічного простору.

У збірнику знайдуть корисну інформацію для подальших наукових досліджень практичні рекомендації щодо розвитку національних економік в умовах глобалізаційних викликів фахівці різних галузей економіки, державні службовці, наукові та науково-педагогічні працівники, здобувачі ступеня вищої освіти.

Матеріали друкуються в авторській редакції.

УДК 339.9 :330.341

Редакційна колегія: А. А. Мазаракі, відп. ред., д-р екон. наук, проф.; Н. В. Притульська, д-р техн. наук, проф.; С. В. Мельниченко, д-р екон. наук, проф.; В. М. Сай, канд. екон. наук, доц.; Н. І. Ведмідь, д-р екон. наук, проф.; Ю. А. Гончарова, канд. юрид. наук, доц.; Т. В. Канєва, канд. екон. наук, доц.; О. І. Міняйло, канд. екон. наук, доц.; В. А. Осика, д-р техн. наук, проф.; О. А. Харченко, канд. техн. наук, доц.

ISBN 978-966-918-019-3

© Київський національний торговельно-економічний університет, 2021

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

6. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Офіційний веб-портал Верховної Ради України. 2020. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20#Text

Звєрєва К. С.,
адвокат, аспірантка кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, Київський національний торговельно-економічний університет

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ – «НЕВИДИМА РУКА» МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Протягом усього розвитку суспільства торгівля стала невід'ємною складовою та рушійною силою розвитку будь-якої держави.

Згідно з юридичною енциклопедією торгівля – форма обміну товарів, за якої рух їх зі сфери виробництва до сфери споживання або зміна одного власника товарів іншим відбувається на основі купівлі-продажу. [1]

Схоже визначення містилось у статті 1 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», що втратив чинність у 2015 році, торгівля – це будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари. [2]

Не можна не звернути увагу на недосконалість вищезазначеного визначення, оскільки поняття торгівлі є ширшим за торгівлю товарами. У розумінні сучасної людини торгівля значно глибше поняття і включає у себе торгівлю товарами, послугами, банківськими металами, валютними цінностями, цінними паперами, навіть людьми та багато чим іншим.

Зважаючи на відкритість більшості світових ринків та бажання резидентів знаходити торговельні зв'язки для купівлі чи продажу власних активів не лише у межах держави, а й поза нею, стрімко розвивається і міжнародна торгівля.

Історично форма міжнародної торгівлі змінювалась. З появою поділу праці людство почало обмінювати товар на товар, далі

прийшли до загального еквіваленту (типу каміння, пір'я, ракушок тощо) та потім до товарно-грошових відносин. Зважаючи на більше ніж тисячорічний етап становлення міжнародної торгівлі, сьогодні це потужний двигун національних економік та національних юридичних систем. Торгівля вийшла за межі кордонів окремої країни та дає змогу розвиватися й удосконалюватися законодавству кожної окремої держави, оскільки більшість бажає стати частиною міжнародних організацій та союзів і тому погоджується імплементувати правові норми у власне законодавство.

Торгуючи на міжнародних ринках країни задовольняють власні потреби у сировині, технологіях, які локальний ринок не виробляє або йому не вигідне таке виробництво, робочій силі тощо. Часто країни можна характеризувати за її спеціалізацією, тут йдеться про експортні можливості та за відсутністю чи наявністю окремих груп ресурсів, що спричиняє необхідність імпорту, який зокрема дає можливість знизити собівартість виробництва, збільшує конкуренцію, знижує ціни і збільшує якість товарів, що представлені для вибору покупців. Не можна не зазначити, що роль експорту також у тому, що він є основним джерелом отримання валютних доходів, що спостерігається навіть у високорозвинених країнах із розгалуженою системою зовнішньоекономічних зв'язків. [3]

З урахуванням вказаного зрозуміло, що кожна держава, зокрема Україна, повинні між собою врегулювати правила ведення торгівлі. Міжнародну торгівлю можна розглядати як у контексті міжнародного публічного права, так і у рамках міжнародного приватного права. З огляду на це варто нагадати, що суб'єктами міжнародного публічного права є держави, міждержавні організації, нації, що борються за своє визволення й визнання, та державоподібні утворення. Вони можуть вступати у дво- або багатосторонні відносини з різних аспектів міжнародної торгівлі. Відносини міжнародного публічного права – це відносини політичні, відносини суверенів.

Торговельне право – це сукупність правових норм, що регулюють майнові та немайнові відносини на засадах юридичної рівності в галузі торговельної та підприємницької діяльності.[4] Міжнародне торгове право регулює торгову (комерційну) діяльність в сукупності міжнародно-правових норм публічного і приватного права. Рівні регулювання торгових відносин наступні:

1) міжнародний (глобальний) – існування матеріальної норми, визначеної та стандартизованої міжнародним актом, яка регулює певний тип відносин;

2) національний (локальний, державний) – полягає в дії національних матеріальних норм, що орієнтовані на регулювання відносин, які входять до предмету міжнародного торгового права.

Слід згадати, що статтею 9 Конституції України визначено, чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. [5]Статтею 26 Віденської конвенції про право міжнародних договорів закріплено принцип pacta sunt servanda, відповідно до якого кожний чинний міжнародний договір є обов'язковим для його учасників і повинен ними добросовісно виконуватись. [6]

Разом з тим кожна держава має власні торговельні акти, наприклад єдиний торговельний кодекс у США; закони: закон про векселі, закон про продаж у Великобританії тощо. Зазначені документи повинні відповідати загальним правилам ведення торгівлі, встановленим профільними міжнародними організаціями, як-от: ГАТТ, СОТ.

Усе вищезазначене дало можливість Україні у 2020 році, за словамизаступника Міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, спеціаліста з міжнародного права, Торгового представника України, члена делегаціях в переговорах щодо угоди про асоціацію Тараса Качки торгувати з 234 країнами, відкрити для себе нові ринки, розширити номенклатуру експорту, феноменальним було зростання експорту української продукції до В'єтнаму та Китаю – на 93% та на 98% відповідно. [7]

Яскравим прикладом взаємозв'язку міжнародних публічних відносин і міжнародної торгівлі є питання переговорів України з питань підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of industrial products, ACAA), можливість її погодження передбачено Угодою про асоціацію з ЄС. Це означає, що країни взаємно визнають результати роботи органів з оцінки відповідності, тобто сертифікатів, які видають ці органи. Протягом останніх десятиріч ЄС запропонував підписати ACAA багатьом країнам-партнерам, які мають преференційний доступ на ринок ЄС, на кінець 2020 такі угоди підписано лише з Ізраїлем, США, Канадою, Японією, Австралією, Новою Зеландією та Швейцарією.[8] Україна має шанс стати наступним підписантом.

Глобалізація є основним трендом цього століття. Проте світ зіштовхнувся з пандемією: необхідні нові рішення. За півтора роки зроблено чимало кроків на шляху адаптації світової торгівлі. Унаслідок чого постало питання необхідності посилення співробіт-

ництва країн. Для України, яка зазнала чималих збитків, з точки зору відновлення економічного розвитку, відстоювання державного суверенітету, реалізації національних інтересів, покращення позицій на міжнародній арені, є важливим продовження посилення зв'язку з країною-лідером, яка концентрує значні інвестиції, інновації, науково-технічний потенціал, започатковує світові тренди, Китайською Народною Республікою.[9]

Електронна торгівля стала повсякденним явищем, яке вимагає міжнародно-правового регулювання. До джерел, які регламентують електронну торгівлю, належать: Конвенція Організації Об'єднаних Націй про використання електронних повідомлень у міжнародних договорах (Нью-Йорк, 2005 р.), Типовий закон ЮНСІТРАЛ про електронні підписи (2001 р.), Типовий закон ЮНСІТРАЛ про електронну торгівлю (1996 р.), Рекомендації для урядів і міжнародних організацій щодо правового значення записів на ЕОМ (1985 р.), Сприяння зміцненню довіри до електронної торгівлі: правові питання міжнародного використання електронних методів посвідчення дійсності та підписання (2007 р.). [10]

Також гостро постає питання використання електронно-цифрових підписів (надалі – ЕЦП), як на міжнародному приватному, так і на міжнародному публічному рівнях. Проблема їх узгодженості наразі стоїть гостро та вирішується на рівні держав. Транскордонний ЕЦП допоможе зробити міжнародну торгівлю більш зручною, швидкою та законною.

Пандемія привернула увагу світової спільноти в першу чергу до стану медичної галузі. Тут не лише про екстрену необхідність знайти ліки від стихійного захворювання. У період 2020 року значно зросла кількість кібер-атак, спрямованих на медичні заклади. А будь-яке втручання у вказану сферу створює ризик загибелі людей. Зважаючи на відсутність нормативного врегулювання даного питання юристи-міжнародники з усього світу вказавши, що міжнародне право, повинно застосовуватися для підтримки миру та стабільності та сприяння відкритому, безпечному,доступному та мирному середовищу інформаційно-комунікаційних технологій. Саме тому ними було створено та підписано Оксфордський меморандум про міжнародно-правовий захист проти кібер-операцій, спрямованих на сектор охорони здоров'я (The Oxford statement on the international law protections against cyber operations targeting the health care sector).[11]

Дана ситуація є яскравим прикладом того, що міжнародне право, що регулює світову торгівля також керується «невидимою рукою ринку», визначеною А. Смітом. Коли стоїть питання медич-

ного чи будь якого іншого бізнесу, а інтереси людей під загрозою, тоді немає часу на раунди переговорів та імплементацію норм, суспільство самостійно реагує та ініціює нові напрямки вдосконалення міжнародного правового поля.

Зважаючи на усе зазначене вище відзначимо, що світ неупинно розвивається, світова торгівля вдосконалюється, створюються нові механізми та інструменти, які в свою чергу вимагають від держав швидкого реагування. Міжнародні правові норми це завжди реакція на сучасність. Останні світові події показали необхідністьінноваційного, сучасного підходу до регулювання міжнародної торгівлі та адаптивність нормативних актів та нормотворчих процесів.

Список використаних джерел

1. Торгівля // Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / ред.кол. Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.]. – К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2004. – Т. 6 : Т – Я. – 768 с. – ISBN 966-7492-06-0. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://leksika.com.ua/15231210/legal/torgivlya
2. Про ліцензування певних видів господарської діяльності від 01.06.2000 № 1775-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1775-14/ed20130301/find?text=%D2%EE%F0%E3%B3%E2%EB%FF#Text. (дата звернення: 10.09.2021)
3. Федякина Л. Н. Международные экономические отношения, М. : Издательство Юрайт, 2016. 461 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:: http://static.my-shop.ru/product/pdf/205/2047135.pdf
4. З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://ips.ligazakon.net/document/TS000834.
5. Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – с. 141. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 10.09.2021)
6. Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23.05.1969 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118#Text (дата звернення: 10.09.2021)
7. У МІНЕКОНОМІКИ ВІДБУЛОСЯ ЧЕТВЕРТЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ З МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ [Електронний ресурс] // Міністерство економіки України. – 23.03.2021 – Режим доступу до

ресурсу: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=b85c3617-9ce9-47de-8a83-2d542923fbef&title=UMinekonomikiVidbulosiaChetverteZasidanniaRadiZMizhnarodnoiTorgivli.

8. «Промисловий безвіз» із ЄС [Електронний ресурс] // Реанімаційний Пакет Реформ. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://rpr.org.ua/news/promyslovyy-bezviz-iz-yes/

9. Осадчук В. Вікна можливостей у розвитку торговельно-економічних відносин України та Китаю за умов пандемії Covid-19 та у постпандемічний період / Осадчук В.Є., 2021. – 73 с. – С.2 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://knute.edu.ua/file/MjIxNw==/e96a58368563ecf8fca816e8bbfb78bc.pdf

10. Міжнародно-правове регулювання електронної торгівлі [Електронний ресурс] // Українське право. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://ukrainepravo.com/international_law/private_international_law/mizhnarodno-pravove-regulyuvannya-elektronnoyi-torgivli/

11. The Oxford Statement on the International Law Protections Against Cyber Operations Targeting the Health Care Sector [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.elac.ox.ac.uk/the-oxford-statement-on-the-international-law-protections-against-cyber-operations-targeting-the-hea#/

Ільченко Г. О.,
канд. юрид. наук, доцент кафедри
міжнародного, цивільного та комерційного права,
Київський національний торговельно-економічний університет

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВЛАСНИКІВ ЕЛЕКТРОСАМОКАТІВ

Серед глобальних тенденцій розвитку економік багатьох країн слід відмітити просування та впровадження у різноманітні сфери життя численних гаджетів та девайсів. Це стосується, як процесу цифровізації економіки в цілому, так і використанняцифрових технологій в нашому побуті. Даному процесу певною мірою посприяла і пандемія коронавірусу, яка розпочалася у 2020 році. Одним із прикладів такого використання сучасних технологій в буденному житті громадян є підвищений інтерес до таких електронних пристроїв, як електросамокати, моноколеса, гіроборди, гіроскутери